

1010746-27.2019.8.26.0071

Classe: Reintegração / Manutenção de Posse

Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça

Magistrado: BEATRIZ TAVARES CAMARGO

Comarca: Agudos

Foro: Foro de Agudos

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... Policial de Londrina, em situação de tráfico de drogas, solicitando uma declaração de venda do bem, o que propiciaria a liberação do veículo. Afirma que não teve ciência da venda e todas as tentativas de contato com seu amigo restaram em vão. Relatou que tentou obter a restituição do veículo nos autos da ação criminal n. 0002699-42.2018.8.16.0056, mas seu pedido foi indeferido pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Agudos Foro de Agudos 2ª Vara Judicial

Rua Paulo Nelli, 276, Agudos - SP - cep 17120-370

1010746-27.2019.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1010746-27.2019.8.26.0071

Classe - Assunto

Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação / Ameaça

Requerente:

Fabio Dantas Cordeiro

Requerido:

Wagner de Oliveira Ruela

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BEATRIZ TAVARES CAMARGO

Vistos.

FABIO DANTAS CORDEIRO ajuizou ação de reintegração de posse c.c dano moral e pedido de liminar em face de WAGNER DE OLIVEIRA RUELA alegando, em síntese, que é proprietário do veículo Audi/A3, placa DKD2607, tendo deixado o mesmo com um amigo, em maio de 2018, o qual tentaria vendê-lo na cidade de Londrina/PR, sob a promessa de conseguir um valor superior ao praticado no Estado de São Paulo. No entanto, no dia 25/08/2018, foi surpreendido com a ligação do advogado do réu, afirmando que o veículo havia sido apreendido no Paraná, na 10ª. Subdivisão Policial de Londrina, em situação de tráfico de drogas, solicitando uma declaração de venda do bem, o que propiciaria a liberação do veículo. Afirma que não teve ciência da venda e todas as tentativas de contato com seu amigo restaram em vão. Relatou que tentou obter a restituição do veículo nos autos da ação criminal n. 0002699-42.2018.8.16.0056, mas seu pedido foi indeferido pelo DD. Juízo. Requereu a reintegração de posse do veículo, em sede de liminar, asseverando que é o real proprietário e possuidor do referido bem e, ao final, sua confirmação por sentença, com a condenação do réu a pagar-lhe indenização pelos danos morais sofridos no importe de R\$5.000,00 (cinco mil reais), mais perdas e danos.

Por despacho proferido à fl. 37 foi concedido ao autor os benefícios da justiça gratuita e, após os esclarecimentos de fl. 38, o feito foi redistribuído para esta Comarca (fl. 39).

O pedido de liminar foi indeferido por decisão de fl. 46.

O autor interpôs recurso de agravo de instrumento (fls. 48/55), tendo a Eg. Superior Instância negado provimento ao referido recurso, com observação (fls.

65/75).

O autor formulou novos pedidos para deferimento da tutela de urgência, os quais foram indeferidos pelas decisões de fls. 85 e 111.

O réu foi citado através de edital (fls. 116 e 123/124) e tornou-se revel (fl. 126), tendo o Curador Especial contestado por negativa geral (fl. 133).

Réplica às fls. 141/143.

Instadas a apontar as questões de fato e de direito relevantes ao julgamento da causa, bem como a especificar as provas que pretendiam produzir (fl. 144), ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (fls. 147/148).

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

A hipótese autoriza o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

De proêmio, ante a ausência de provas a respeito das reais condições financeiras do réu, não há como conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita.

O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a condição de miserabilidade, em relação ao réu citado fictamente, não se presume, ainda que tenha havido a nomeação de Defensor Público para o exercício do múnus da curadoria especial.

Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se presume, em favor do réu revel, citado fictamente, a necessidade de litigar sob o pálio da justiça gratuita, ainda que nomeado Defensor Público na função de curador especial. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 10.183/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 24/4/2015.)

Assim sendo, indefiro a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao réu citado por edital.

Presentes os pressupostos processuais, a legitimidade das partes e o interesse processual, passo ao julgamento do mérito.

Trata-se de litígio acerca de posse do veículo descrito na inicial. O autor alegou que é proprietário do veículo AUDI/A3, placa DKD2607/SP, cor prata, ano 2003, e entregou o mesmo ao seu amigo "Leandro" sob a promessa deste de vender o carro no Estado do Paraná. No entanto, foi surpreendido posteriormente com a informação que o veículo foi apreendido pela polícia daquela localidade, em situação de tráfico de drogas, não mais conseguindo reavê-lo, sustentando que não tomou ciência que o veículo foi vendido ao réu e que não conseguiu mais contato com o seu amigo.

Os pedidos são procedentes.

Com efeito, o Certificado de Registro de Veículo demonstra que o veículo está registrado no órgão de trânsito em nome do autor (fls. 22/23).

Por sua vez, o réu foi citado por edital e não apresentou defesa, sobrevivendo contestação por negativa geral apresentada pelo Curador Especial.

Embora a contestação por negação geral afaste os efeitos da revelia, não houve impugnação específica dos fatos alegados inicialmente, sendo certo que a pretensão do autor está amparada em prova documental suficiente para que seja acolhida.

Logo, ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, restou incontroverso o esbulho da posse do autor, pelo réu, dando àquele o direito de ter a posse do veículo restabelecida.

No que diz respeito aos danos morais, devem ser reconhecidos neste caso concreto, pois é inegável a angústia pela qual o autor passou ao se deparar com a notícia que o seu veículo foi apreendido por fundada suspeita de utilização para a prática de ação criminosa (fl. 26), não se tratando, logicamente, de mero dissabor do cotidiano, mas fato capaz de causar irritação considerável, constrangimento e abalo psíquico, mormente porque restou evidenciado que a tentativa para reaver o bem na esfera criminal restou inexitosa, tornando-se necessário o ajuizamento desta demanda.

Assim, configurado o dano moral, resta apenas mensurá-lo.

Sob tal perspectiva, e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo razoável seja o dano moral arbitrado no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Salienta-se não decorrer sucumbência autoral do acolhimento em menor do valor de indenização inicialmente pleiteado, nos termos da súmula 326 do STJ.

Diante do exposto, com fundamento no artigo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido da ação para:

A) REINTEGRAR o autor na posse do veículo descrito na inicial. Concedo tutela provisória de urgência para que o autor seja reintegrado na posse do mesmo, expedindo-se o respectivo mandado de reintegração, independentemente do trânsito em julgado.

B) CONDENAR o réu a indenizar o autor por danos morais, arbitrados em R\$2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária pela tabela prática do TJSP e juros de mora de 1% ao mês, contados desde abril de 2018 (fl. 28).

Diante da sucumbência, a parte ré fica condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo por equidade em R\$ 800,00 (oitocentos reais).

Transitada esta em julgado, expeça-se certidão de honorários em favor do curador especial nomeado pelo Convênio OAB/DPE (fls. 134 e 136).

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Agudos, 09 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA